| Datum: _____<br>Name: | **Wirtschafts- und Sozialkunde**<br>1. Ausbildungsjahr<br>**Modul 3 – Rechte und Pflichten** | KLA VERKÄUFERINNEN UND VERKÄUFER |
|---|---|---|

# Modul 3: Rechte und Pflichten

2 Doppelstunden · 8 Punkte · Lehrbuch S. 18 · Broschüre „Ausbildung & Beruf“ Kap. II und III.3

**Das kann ich danach**

- ☐ die Pflichten der Auszubildenden nennen und an Beispielen erklären.
- ☐ die Pflichten der Ausbildenden nennen und an Beispielen erklären.
- ☐ einen Rechtsfall mit dem Vier-Schritte-Schema lösen.
- ☐ die Regeln zur Ausbildungsvergütung erklären.

## Aufgabe 1 Ankommen: Was weißt du noch aus Modul 1 und 2?

*Aus dem Kopf beantworten.*

**1.** Wie lange darf die Probezeit höchstens dauern?

**2.** Nenne eine Vereinbarung, die im Ausbildungsvertrag nichtig ist.

**3.** Wer muss zustimmen, wenn der Azubi noch nicht 18 ist?

**4.** Was ist der Unterschied zwischen Ausbildendem und Ausbilder?

## Zum Nachlesen: Wer muss was?

**Wortspeicher**

die Pflicht · das Recht · die Weisung · die Schweigepflicht · der Ausbildungsnachweis · die Freistellung · die Vergütung · die Fürsorge · ausbildungsfremd · anhalten (zu etwas)

*Was für die eine Seite eine Pflicht ist, ist für die andere Seite ein Recht.*

| Pflichten des Azubis (§ 13 BBiG) | Pflichten des Betriebs (§§ 14–19 BBiG) |
|---|---|
| **Lernpflicht:** sich bemühen, das Ausbildungsziel zu erreichen | **Ausbildungspflicht:** alles planmäßig vermitteln, was im Ausbildungsplan steht; einen Ausbilder bestimmen |
| **Sorgfaltspflicht:** Aufgaben sorgfältig ausführen | **Ausbildungsmittel** kostenlos stellen, auch für Prüfungen |
| **Teilnahme** an Berufsschule und Prüfungen | **Freistellung** für Berufsschule und Prüfungen; zum Schulbesuch **anhalten** |
| **Weisungen** befolgen (Ausbilder, Vorgesetzte) | nur Aufgaben geben, die der **Ausbildung dienen** |
| die **Ordnung** im Betrieb beachten | **Fürsorge:** Azubis nicht gefährden, charakterlich fördern |
| Werkzeuge und Einrichtungen **pfleglich** behandeln | **Vergütung** zahlen |
| **Schweigepflicht** über Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse | den Ausbildungsnachweis **durchsehen** und Zeit dafür geben |
| **Ausbildungsnachweis** führen | **Zeugnis** ausstellen (Modul 4) |

### Freistellung für die Berufsschule (§ 15 BBiG)

- Vor einem Unterricht, der **vor 9 Uhr** beginnt, darf der Betrieb dich nicht beschäftigen.
- **Einmal pro Woche** zählt ein Schultag mit **mehr als fünf Unterrichtsstunden** (je 45 Min.) wie ein **voller Arbeitstag**. Danach musst du nicht mehr in den Betrieb. Das gilt für alle Azubis, egal wie alt.
- An anderen Schultagen wird die Unterrichtszeit mit Pausen angerechnet.
- Frei ist auch der **Arbeitstag direkt vor der schriftlichen Abschlussprüfung**.

### Die Vergütung (§§ 17–19 BBiG)

| Beginn der Ausbildung 2026 | 1. Jahr | 2. Jahr (+ 18 %) | 3. Jahr (+ 35 %) |
|---|---|---|---|
| Mindestvergütung pro Monat | 724 € | 854 € | 977 € |

- Gilt für den Betrieb ein **Tarifvertrag**, zählt der meist höhere **Tariflohn** (Modul 8).
- Gezahlt wird **spätestens am letzten Arbeitstag des Monats**.
- Bei **Krankheit** läuft die Vergütung **bis zu sechs Wochen** weiter.
- **Überstunden** werden extra bezahlt oder mit Freizeit ausgeglichen.

*Im Lehrbuch (S. 18) steht noch die Mindestvergütung von 2022 (585 €). Sie steigt jedes Jahr.*

## Aufgabe 2 Vorgemacht: Ein Rechtsfall im Vier-Schritte-Schema

**Der Fall**
Mia (17) macht eine Ausbildung zur Verkäuferin. Ihre Chefin sagt: „Den Ausbildungsnachweis schreibst du zu Hause. Im Laden ist dafür keine Zeit.“ Muss Mia das hinnehmen?

| Schritt | Lösung |
|---|---|
| 1 Problem | Es ist zu prüfen, ob Mia den Ausbildungsnachweis in ihrer Freizeit schreiben muss. |
| 2 Regel | Nach § 14 Abs. 2 BBiG muss der Betrieb den Azubis Gelegenheit geben, den Ausbildungsnachweis am Arbeitsplatz zu führen. |
| 3 Anwenden | Die Chefin verlangt, dass Mia den Nachweis zu Hause schreibt. Sie gibt ihr keine Zeit im Betrieb. |
| 4 Ergebnis | Mia muss das nicht hinnehmen. Sie darf den Nachweis während der Ausbildungszeit im Betrieb schreiben. |

*Das Wortgeländer „Rechtsfall“ aus dem Gerüst hilft dir bei jedem Schritt.*

## Aufgabe 3  Geführte Übung: Wessen Pflicht ist das?

*Kreuze an, wer die Pflicht hat. Tipp: Nutze die Tabelle „Wer muss was?“.*

| | Pflicht | Azubi | Betrieb |
|---|---|---|---|
| a) | Werkzeuge und Kasse pfleglich behandeln | ☐ | ☐ |
| b) | den Ausbildungsnachweis regelmäßig durchsehen | ☐ | ☐ |
| c) | Stillschweigen über Geschäftsgeheimnisse wahren | ☐ | ☐ |
| d) | für die Berufsschule freistellen | ☐ | ☐ |
| e) | den Weisungen der Ausbilderin folgen | ☐ | ☐ |
| f) | Ausbildungsmittel kostenlos zur Verfügung stellen | ☐ | ☐ |
| g) | am Berufsschulunterricht teilnehmen | ☐ | ☐ |
| h) | nur Aufgaben geben, die der Ausbildung dienen | ☐ | ☐ |

## Aufgabe 4  Geführte Übung: Ein Fall mit Hilfe

**Der Fall**
Der Filialleiter sagt zu Jonas (18): „Wasch bitte jeden Morgen meinen Privatwagen auf dem Parkplatz.“ Muss Jonas das tun?

*Ergänze die Lücken. Die Wörter im Kasten helfen dir.*

Ausbildungszweck · § 14 Abs. 3 BBiG · Privatwagen · nicht

**1** Problem: Es ist zu prüfen, ob Jonas den _____ des Filialleiters waschen muss.

**2** Regel: Nach _____ dürfen Azubis nur Aufgaben bekommen, die dem _____ dienen.

**3** Anwenden: Ein privates Auto zu waschen hat mit der Ausbildung zum Verkäufer nichts zu tun.

**4** Ergebnis: Jonas muss den Wagen _____ waschen.

## Aufgabe 5  Freie Übung: Recht oder Unrecht?

Löse zwei der vier Fälle im Vier-Schritte-Schema. Für die anderen beiden reicht das Ergebnis mit Paragraf. Tipp: Buch S. 18, Broschüre Kap. II und III.3.

a) Kevin (18) postet auf Instagram, wie viel Umsatz seine Filiale im Dezember gemacht hat. Sein Chef mahnt ihn ab. Zu Recht?

b) Ayla ist drei Wochen krankgeschrieben. Der Chef will für diese Zeit nur die halbe Vergütung zahlen. Darf er das?

c) Tom (19) hat dienstags Berufsschule von 8:00 bis 13:15 Uhr (sechs Unterrichtsstunden). Es ist sein einziger langer Schultag. Er soll danach noch vier Stunden in den Laden. Muss er?

d) Luca (19) bleibt an Heiligabend zwei Stunden länger. Der Chef sagt: „Das ist bei Azubis unbezahlt.“ Stimmt das?

## Aufgabe 6  Rechnen: Wie viel steht mir zu?

*Nutze die Tabelle zur Mindestvergütung. Für einzelne Tage wird der Monat mit 30 Tagen gerechnet (§ 18 BBiG).*

**6.1** Sara hat am 01.08.2026 angefangen. Wie viel muss sie im zweiten Ausbildungsjahr mindestens bekommen?

**6.2** Sara macht nach der Prüfung zur Verkäuferin das dritte Jahr zur Kauffrau im Einzelhandel. Mindestvergütung im dritten Jahr?

**6.3** Ali fängt am 15.08.2026 an (Mindestvergütung). Wie viel bekommt er für August? Tipp: Wie viele Tage sind es vom 15. bis 31.08.?

## Aufgabe 7 Prüfungs-Check: Aufgaben aus der Abschlussprüfung

*Trag die Kennziffer der richtigen Antwort ins Kästchen ein.*

**Sommer 2020, Aufgabe 19** – Janina Nowak wird zu Beginn ihrer Ausbildung in der Sportabteilung eingesetzt. Entscheiden Sie, in welchem Fall der Abteilungsleiter Herr Meyer gegen die gesetzlichen Vorschriften verstößt!

1. Herr Meyer verweigert Frau Nowak die Fahrt zur Sportartikelmesse.
2. Herr Meyer beschäftigt Frau Nowak an 5 Werktagen für jeweils 8 Stunden.
3. Frau Nowak darf auf Anweisung von Herrn Meyer am verkaufsoffenen Sonntag nicht arbeiten.
4. Frau Nowak wird nach gründlicher Einweisung in die Kassiertätigkeit an der Kasse eingesetzt.
5. Herr Meyer verweigert Frau Nowak vor Weihnachten die Teilnahme am Berufsschulunterricht.

Lösung: ☐

**Sommer 2021, Aufgabe 20** – Julia Herbst (geboren 05.08.2003) schreibt am 4. Mai 2021 die schriftliche Abschlussprüfung. Sie möchte am 3. Mai 2021 freigestellt werden, um sich auf die Prüfung vorzubereiten. Prüfen Sie anhand des Gesetzesauszugs (§ 15 Abs. 1 Nr. 5 BBiG: Freistellung „an dem Arbeitstag, der der schriftlichen Abschlussprüfung unmittelbar vorangeht“), ob das Warenhaus Frau Herbst diesen freien Tag gewähren muss!

1. Das Warenhaus muss Frau Herbst freistellen, aber kann ihr dafür die Ausbildungsvergütung kürzen.
2. Das Warenhaus muss Frau Herbst freistellen, weil sie noch minderjährig ist.
3. Das Warenhaus muss Frau Herbst nur dann freistellen, wenn der Prüfungstag ein Berufsschultag ist.
4. Das Warenhaus muss Frau Herbst freistellen, sie muss sich aber dafür einen Urlaubstag anrechnen lassen.
5. Das Warenhaus muss Frau Herbst freistellen, unabhängig von ihrem Alter.

Lösung: ☐

**Sommer 2026, Aufgabe 18 und 19** – Katharina Schmidt wurde zum 1. August 2025 als Auszubildende eingestellt. Im abgedruckten Auszug aus § 17 BBiG steht: 1. Jahr bei Beginn 2025: **766,00 €**; 2. Jahr: plus 18 %; 3. Jahr: plus 35 %.

**18.** Ermitteln Sie, wie viel Ausbildungsvergütung in Euro Frau Schmidt im ersten Ausbildungsjahr mindestens gezahlt werden muss!

---

**19.** Ermitteln Sie die Mindestvergütung in Euro, die Katharina Schmidt in ihrem 3. Ausbildungsjahr erhalten muss!

---

**Prüfungstipp**
Die Beträge im Prüfungsauszug stimmen nicht mit dem echten Gesetz überein (echt: 682 € für Beginn 2025). In der Prüfung rechnest du **immer mit dem abgedruckten Auszug**.

## Aufgabe 8 Für Profis

**Für Profis**

**8.1** Janas Betrieb weigert sich, ihr das Lehrbuch für die Berufsschule zu bezahlen. Jana sagt: „Ausbildungsmittel sind doch kostenlos!“ **Beurteile** mit § 14 Abs. 1 Nr. 3 BBiG, ob Jana recht hat.

**8.2** Tom hat in einer Woche **zwei** Schultage mit je sechs Unterrichtsstunden (8:00–13:15 Uhr). Seine tägliche Ausbildungszeit beträgt 8 Stunden. **Erläutere**, wie beide Tage angerechnet werden.

**8.3** Wer den Ausbildungsnachweis nicht führt, wird nicht zur Abschlussprüfung zugelassen (§ 43 BBiG). **Begründe**, warum der Gesetzgeber diese strenge Folge gewählt hat.

## Aufgabe 9  Schätzen, testen, eintragen

Wie viele der 16 Punkte schaffst du im Selbsttest? Trag die Schätzung ein, mach den Test, vergleiche. Übertrage die Punkte ins Punktekonto und kreuze in der Kann-Liste die Ampel „nachher“ an.

| Meine Schätzung | Mein Ergebnis | Differenz | Leistungspunkte (max. 4) |
|---|---|---|---|
| | | | |